

1500655-59.2022.8.26.0572  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Furto  
Magistrado: Renê José Abrahão Strang  
Comarca: São Joaquim da Barra  
Foro: Foro de São Joaquim da Barra  
Vara: 2ª Vara  
Data de Disponibilização: 24/11/2022  
... material de crimes.

Em relação à qualificadora, como bem dito, não houve prova a seu respeito.

Por fim, apenas três dos furtos atribuídos ao réu ficaram demonstrados, permanecendo o restante sem a devida prova.

DOSIMETRIA DA PENA.

FATO I.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando que o réu ostenta maus antecedentes.

Aumento a pena em 1/6, nos termos do artigo 61, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de São Joaquim da Barra  
Foro de São Joaquim da Barra  
2ª Vara  
Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500655-59.2022.8.26.0572 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1500655-59.2022.8.26.0572  
Classe - Assunto:  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto  
Documento de Origem:  
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -  
2080971/2022 - 02º D.P. SÃO JOAQUIM DA BARRA, 17690341 - 02º D.P. SÃO JOAQUIM DA  
BARRA, 2118612/21/020 - 02º D.P. SÃO JOAQUIM DA BARRA, 2080971 - 02º D.P. SÃO  
JOAQUIM DA BARRA  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
CARLOS ROBERTO GOUVEIA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, é processada pela suposta infração ao artigo 155, §4º, I, do Código Penal, por cinco vezes, na forma do seu artigo 69, porque em dia, hora e local narrados na denúncia teria, narrados na inicial acusatória, mediante arrombamento.

Durante a instrução a vítima e duas testemunhas foram ouvidas.

O acusado não compareceu em seu interrogatório.

Em memoriais, requereu o representante do Ministério Público a procedência parcial da acusação.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente em parte.

O réu foi preso em flagrante ainda no local do crime.

Câmeras de segurança flagraram o réu cometendo três dos cinco crimes narrados na denúncia.

No mais, o réu é conhecido na cidade pela prática de furtos, o que evidencia ainda mais a prática do crime em comento.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação é de rigor.

Quanto aos concursos de crimes, as infrações são da mesma espécie, foram cometidas uma seguida da outra, no mesmo local e com o mesmo modo de agir.

Assim, trata-se de crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal, e não concurso material de crimes.

Em relação à qualificadora, como bem dito, não houve prova a seu respeito.

Por fim, apenas três dos furtos atribuídos ao réu ficaram demonstrados, permanecendo o restante sem a devida prova.

DOSIMETRIA DA PENA.

FATO I.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando que o réu ostenta maus antecedentes.

Aumento a pena em 1/6, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal.

Sem atenuantes.

Sem causas de aumento de pena.

Mantidas as mesmas circunstâncias, fixo a mesma pena para os demais delitos.

Aumento a pena em 1/6, considerando o número de infrações, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Total: 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, mais 10 dias multa em seu valor mínimo.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva e condeno o réu como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, na forma do seu artigo 71, a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 12 dias multa em seu valor mínimo.

Fixo regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §3, do Código Penal.

Por ser reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes, deixo de substituir a pena privativa de liberdade.

Faculto eventual apelo em liberdade, uma vez que o réu respondeu o processo solto e não há indicativo da necessidade de prisão cautelar.

P.I.C. Oportunamente, ao arquivo.

São Joaquim da Barra, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA